КОПИЯ

= *УТВЕРЖДЕН* =
Решением
Внеочередного Общего
собрания участников
ООО «Учебный центр «Нево-Класс»
(Протокол от «25» ноября 2009 г.)

Председатель
собрания _____
Машнин Владимир Михайлович

Секретарь
собрания _____
Синкевич Юрий Иосифович

У С Т А В

(новая редакция)

Общества с ограниченной ответственностью

«Учебный центр «Нево-Класс»

Санкт-Петербург

2009 г.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Учебный центр «Нево-Класс», (далее по тексту - «Общество») является юридическим лицом - коммерческой организацией, созданным в целях извлечения прибыли.

Общество действует на основании Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - "Закон"), иного действующего законодательства, настоящего Устава.

Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 17 ноября 2006 г. ОГРН 5067847540052; ИНН 7811359185; КПП 781101001.

1.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, выступать истцом или ответчиком в суде, арбитражном суде.

1.3. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а так же зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.4. Общество приобретает право юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью « Учебный центр «Нево-Класс».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ООО «Учебный центр «Нево-Класс».

1.6. Место нахождения Общества:

Россия, 193230, Санкт-Петербург, Дальневосточный проспект, дом 41, литер Б.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей. В том числе, Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- обучение по программам дополнительного образования (включая переподготовку и повышение квалификации) и профессиональной подготовки водителей транспортных средств (с предоставлением списочного состава учебных групп в РЭО ГИБДД при ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области), автослесарей, механиков, руководителей транспортных предприятий; обучение вождению, безопасности дорожного движения; обучение в области транспортных перевозок; подготовка водителей для перевозки опасных грузов;
- организация и проведение творческих и научных конференций, симпозиумов, семинаров, фестивалей, выставок, выставок-продаж, ярмарок, презентаций, встреч, концертов, конкурсов, в том числе международных;
- осуществление дизайнерских, художественно-оформительских работ, производство рекламной кино- и видеопродукции;
- осуществление культурно-досуговой деятельности;
- справочные; информационно-консультационные и маркетинговые услуги; проведение маркетинговых исследований, консультирование по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления;
- оказание различных видов рекламных услуг, включая наружную рекламу, рекламу в средствах массовой информации, прямую почтовую рекламу;
- приобретение, производство, тиражирование и реализация программных продуктов, видео-, аудио-, фото-, кино-, теле-, мультимедиа- материалов и иной наукоемкой продукции;
- продюсерская деятельность; деятельность в области культуры и искусства, шоу-бизнеса;
- редакционно-издательская и полиграфическая деятельность за пределами образовательной тематики; машинописные и копировальные работы;
- инвестиционная деятельность;
- услуги в области информационных и компьютерных технологий;
- производство собственных товаров и изделий и их реализация;
- ремонтные работы различного профиля;
- установка, монтаж и обслуживание оргтехники и иного оборудования;
- эксплуатация зданий и сооружений жилищного, промышленного, хозяйственного, транспортного, энергетического и иного назначения;
- научно-исследовательская, научно-производственная, опытно-конструкторская деятельность, организация и проведение научно-исследовательских, архитектурно-художественных, проектных и изыскательских работ; разработка конструкторской и технической документации;
- оказание экспертных услуг различного профиля;
- выполнение переводов на иностранные языки и с иностранных языков;
- внешнеэкономическая деятельность;

- оказание услуг в области бухгалтерского учета;
- оказание услуг в области стандартизации, сертификации и лицензирования продукции и услуг;
- строительная деятельность;
- управление недвижимым имуществом, управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда;
- операции с недвижимым имуществом: покупка, аренда квартир, нежилых помещений, консультации в области недвижимости, посредническая деятельность;
- деятельность в области общественного питания, ресторанный бизнес;
- осуществление иных видов предпринимательской деятельности, не запрещенных законом.

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

2.3. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

2.4. Общество вправе заниматься внешнеэкономической деятельностью в соответствии с действующим законодательством, международными правовыми нормами и соглашениями, в том числе оказывать услуги иностранным лицам, импортировать и экспортировать товары, не запрещенные к ввозу и вывозу в Российской Федерации.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из:

- вкладов учредителей (Участников) в уставный капитал;
- продукции, произведенной Обществом в процессе его деятельности;
- полученных доходов;
- иного имущества, приобретенного Обществом по иным основаниям, допускаемым законодательством.

3.2. В связи с участием в образовании имущества Общества Участники имеют обязательственные права в отношении Общества, в том числе:

* право на участие в управлении в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом;
* право на часть чистой прибыли распределяемой среди участников;
* право на часть имущества при ликвидации Общества (после всех расчетов, установленных законодательством);
* иные права, установленные действующим законодательством и настоящим Уставом.

3.3. Имущество, принадлежащее Обществу, учитывается на его балансе в соответствии с правилами бухгалтерского учета, установленными Федеральным законом "О бухгалтерском учете" и иными правовыми актами. Финансовый год Общества устанавливается в соответствии с правовыми актами о бухгалтерском учете и отчетности.

3.4. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками Общества, остающейся у Общества после уплаты налогов и других обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды.

Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между его Участниками, принимается Общим собранием участников Общества.

Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется пропорционально размеру их долей в уставном капитале Общества.

Дата выплаты определяется решением Общего собрания участников Общества.

Общество обязано соблюдать установленные ст. 29 Закона ограничения на распределение прибыли Общества между его Участниками и ограничения выплаты прибыли Общества его Участникам.

Выплаты Участникам производятся в порядке и сроки, предусмотренные решениями Общего собрания участников.

3.5. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей хозяйственные общества и товарищества.

3.6. Дочерние и зависимые Общества, являются юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных Обществ, в случаях и пределах, установленных Законом.

3.7. Общество вправе создавать филиалы и представительства (не являющиеся юридическими лицами) по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников.

Филиалы и представительства наделяются обществом основными и оборотными средствами, которые учитываются на собственных балансах филиала (представительства) и на самостоятельном балансе Общества.

После создания филиала и (или) представительства в настоящий Устав вносится соответствующие изменения, связанные с указанием наименования и места нахождения соответствующего обособленного подразделения.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости доли каждого Участника и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов Общества.

Размер Уставного капитала составляет 10.000 (Десять тысяч) рублей.

4.2. Уставный капитал оплачен полностью.

4.3. Оплата долей в Уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в Уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества в Уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик при условии, что иное не предусмотрено федеральным законом. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли Участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

В случае оплаты долей в Уставном капитале Общества неденежными средствами Участники Общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере завышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в Уставном капитале Общества в течение трех лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в Устав Общества предусмотренных ст. 19 Закона изменений.

4.4. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли, Участник Общества, передавший имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом. Денежная компенсация должна быть предоставлена единовременно в разумный срок с момента предъявления Обществом требования о ее предоставлении, если иной порядок предоставления компенсации не установлен решением Общего собрания участников Общества. Такое решение принимается Общим собранием участников Общества без учета голосов Участника Общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

Имущество, переданное исключенным или вышедшим из Общества Участником в пользование Обществу для оплаты доли своей доли, остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано.

4.5. Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов Участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.6. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому в порядке, установленном настоящим Уставом.

Решение об увеличении Уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала Общества.

При увеличении Уставного капитала Общества в соответствии с настоящей статьей пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех Участников Общества без изменения размеров их долей.

Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Общества в связи с увеличением Уставного капитала Общества, должно быть подписано Директором Общества. В заявлении подтверждается соблюдение Обществом требований п. 1 и п. 2 ст. 18 Закона.

Данное заявление и иные документы для государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Общества в связи с увеличением Уставного капитала Общества, а также изменений номинальной стоимости долей Участников Общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об увеличении Уставного капитала Общества за счет его имущества.

Такие изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

4.7. Общее собрание участников Общества вправе принять решение об увеличении Уставного капитала

Общества за счет внесения дополнительных вкладов Участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех Участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада Участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли Участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Каждый Участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого Участника в Уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены Участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, если решением Общего собрания участников Общества не установлен иной срок.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов Участниками Общества и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера Уставного капитала Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого Участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в абзаце первом настоящего пункта соотношением.

4.8. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его Уставного капитала на основании заявления Участника Общества (заявлений Участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада.

В заявлении Участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую Участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в Уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

Одновременно с решением об увеличении Уставного капитала Общества на основании заявления Участника Общества (заявлений Участников Общества) о внесении им дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением Уставного капитала Общества, а также с увеличением номинальной стоимости доли Участника Общества (Участников Общества), подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей Участников Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого Участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Одновременно с решением об увеличении Уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его (их) в Общество, о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением Уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли (долей) третьего лица (третьих лиц), а также об изменении размеров долей Участников Общества. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

Внесение дополнительных вкладов Участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение 6 (шести) месяцев со дня принятия Общим собранием Участников Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

Заявление о государственной регистрации предусмотренных настоящим пунктом изменений в Уставе Общества должно быть подписано Директором Общества. В заявлении подтверждается внесение в полном объеме Участниками Общества дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами. В течение трех лет с момента государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества Участники Общества солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере стоимости невнесенных дополнительных вкладов.

Указанное заявление и иные документы для государственной регистрации предусмотренных настоящим пунктом изменений в связи с увеличением Уставного капитала Общества, увеличением номинальной стоимости долей Участников Общества, внесших дополнительные вклады, принятием третьих лиц в Общество, определением номинальной стоимости и размера их долей и в случае необходимости с изменением размеров долей участников Общества, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме Участниками Общества дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов Участниками.

Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

4.9. В случае несоблюдения сроков, установленных Законом, увеличение Уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

Если увеличение Уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае не возврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли не денежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае не возврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

4.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом - обязано уменьшить свой Уставный капитал.

Уменьшение Уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества в Уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с Законом, на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех Участников Общества.

4.11. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера Уставного капитала, установленного Законом на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

Стоимость чистых активов Общества определяется в порядке, установленном федеральным законом и издаваемыми в соответствии с ним нормативными актами.

4.12. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего Уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Государственная регистрация уменьшения Уставного капитала Общества осуществляется только при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

Документы для государственной регистрации вносимых в Устав Общества изменений в связи с уменьшением уставного капитала Общества и изменения номинальной стоимости долей Участников Общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение одного месяца с даты направления кредиторам последнего уведомления об уменьшении Уставного капитала Общества и о его новом размере.

Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

4.13. Если в случаях, предусмотренных Законом и настоящим Уставом, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего Уставного капитала или о своей ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств Общества и возмещения им убытков.

4.14. Общество может создавать различные фонды, фактический размер каждого из которых определяется с учетом потребностей и возможностей Общества, а также действующего законодательства.

4.15. Перечень фондов, формы их создания, порядок формирования и использования определяется решением общего собрания участников.

4.16. Фонды Общества формируются из его прибыли после возмещения материальных и иных приравненных к ним затрат, а также после необходимых выплат в бюджет и погашения кредитов.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА

5.1. Участники имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке установленном Законом и настоящим Уставом;
- получать полную информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, предусмотренном настоящим Уставом (п. 5.3);
- принимать участие в распределении прибыли;
- произвести отчуждение принадлежащих им долей или части доли в Уставном капитале Общества другим участникам Общества или третьим лицам в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом (гл. 6 Устава);
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом (гл. 7 Устава);

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники имеют так же и другие права, предусмотренные Законом.

5.2. Участники обязаны:

- оплачивать доли в Уставном капитале Общества в порядке, в размерах, и в сроки, которые предусмотрены Законом и Договором об учреждении;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества (перечень такой информации и порядок доступа к ней определяется Директором Общества);

- вносить дополнительные вклады в порядке и сроки, предусмотренные Законом и решениями общего собрания участников;

- соблюдать положения Устава Общества.

Участники Общества несут так же и другие обязанности, вытекающие из Закона настоящего Устава Общества, решений Общего собрания участников Общества.

5.3. Любой участник вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного Директору Общества, получить интересующую его информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией Общества. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена Директором Общества в течение пяти дней со дня получения соответствующего запроса.

По требованию участника, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в указанные сроки предоставить им возможность ознакомится с Уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию его участника предоставить ему копию действующего Устава Общества. Плата, взимаемая за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление. Иные сведения о деятельности Общества предоставляются Директором по запросу заинтересованных лиц в случаях предусмотренных Законом, а также при отсутствии в предоставляемой информации коммерческой тайны.

Общество обязано хранить протоколы всех общих собраний участников. Протоколы подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Директором Общества.

Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола Общего собрания Участников Общества Директор или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем Участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

5.4. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 (десять) процентов Уставного капитала вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

Доля участника, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчётности Общества за последний отчётный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении. С согласия исключённого участника, ему может быть выдано в натуре имущество такой же стоимости.

6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

6.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласия Общества или других участников Общества на совершение сделки по продаже доли или части доли не требуется.

6.2. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной оплаты только в той части, в которой она была уже оплачена.

6.3. Допускается продажа доли или части доли в Уставном капитале третьим лицам, при этом другие участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника по цене, предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных его участников и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты с указанием цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение об ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом. В противном случае доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене, не ниже установленной в оферте для участников Общества.

Уступка преимущественного права покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества не допускается.

6.4. Отчуждение доли или части доли участника третьим лицам иным способом, нежели продажа осуществляется только с согласия остальных участников Общества.

Такое согласие считается полученным, если в течение тридцати дней со дня получения оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на сновании сделки к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение доли или части доли участника Общества.

В случае неполучения согласия на отчуждение доли или части доли третьему лицу, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества принадлежащую ему долю или часть доли. При этом Общество в течение шести месяцев со дня возникновения данной обязанности обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость этой доли или части доли, которая определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с таким требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

6.5. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале, подлежит нотариальному удостоверению, за исключение случаев, предусмотренных Законом. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

Доля или часть доли в Уставном капитале переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

К приобретателю доли или части доли в Уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, за исключением дополнительных прав и дополнительных обязанностей участника, уступившего долю или часть доли.

Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в Уставном капитале, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в Уставном капитале, солидарно с ее приобретателем.

6.6. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, только с согласия остальных участников Общества.

Такое согласие считается полученным, если в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на переход доли или части доли к третьему лицу либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на переход доли или части доли.

В случае неполучения согласия участников Общества на переход доли или части доли к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, доля или часть доли переходит Обществу в день, следующий за датой истечения срока установленного Уставом Общества для получения такого согласия участников Общества.

При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего участника Общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника Общества или участникам ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированных учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника Общества или лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале общества на публичных торгах, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника общества, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

6.7. При продаже доли или части доли в Уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника общества по таким доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

6.8. Участник вправе заложить принадлежащую ему долю или часть доли в Уставном капитале Общества другому участнику или третьему лицу только с согласия Общего собрания участников Общества.

Решение Общего собрания участников о даче согласия на залог доли или части доли в Уставном капитале принимается единогласно. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

Договор залога доли или части доли в Уставном капитале подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

6.9. Обращение взыскания на долю или часть доли участника в Уставном капитале Общества по требованию кредиторов по долгам участника Общества допускается на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества.

Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, в порядке и сроки, предусмотренные Законом.

Положения настоящего пункта не распространяются на общества с одним участником.

7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

7.2. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

7.3. В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу.

Общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества, или с согласия этого участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в Уставном капитале общества действительную стоимость оплаченной части доли.

Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в Уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев со дня возникновения данной обязанности.

7.4. Выход участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

8. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

8.1. Органами Общества являются:

* Общее собрание участников Общества (общее собрание участников, Собрание);
* Директор Общества.

8.1.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Общее собрание участников может быть очередным или внеочередным.

Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников число голосов, пропорциональное размеру его доли в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

8.1.2. В случае, когда в Обществе состоит только один участник, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно. При этом, положения статей 34 - 38, и 43 Закона не принимаются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников Общества.

8.2. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:

8.2.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

8.2.2. изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

8.2.3. образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним, если уставом общества решение указанных вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;

8.2.4. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

8.2.5. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

8.2.6. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;

8.2.7. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

8.2.8. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

8.2.9. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

8.2.10. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

8.2.11. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

8.2.12. решение иных вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

Предусмотренные настоящим пунктом вопросы, а также другие отнесенные в соответствии с Законом к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества вопросы не могут быть отнесены к компетенции иных органов управления общества.

8.3. Очередное Общее собрание участников созывается Директором Общества не ранее двух, но не позднее четырёх месяцев с момента окончания финансового года. На данном собрании, помимо иных, включен-

ных в повестку дня вопросов, утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

8.4. Все иные собрания являются внеочередными.

8.4.1. Внеочередное общее собрание участников Общества проводятся в случаях необходимости внесения изменений в настоящий Устав, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

8.4.2. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом (Директором) Общества по его инициативе, по требованию аудитора Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников или об отказе в его проведении.

8.4.3. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников может быть принято Директором только в следующих случаях:

* если не соблюден установленный Законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества;
* если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, Директор Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

8.4.4. В случаях принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников, указанное Собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

8.4.5. В случае, если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае, Директор Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников за счет средств Общества.

8.5. Общее собрание участников проводится по месту нахождения исполнительного органа Общества.

8.6. Орган или лица, созывающие общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

Уведомление о проведении собрания должно содержать информацию о времени и месте проведения собрания, а также предлагаемая повестка дня.

Перечень документов, подлежащих представлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников, а также сроки и порядок ознакомления участников с соответствующей информацией определяется в соответствии с п. 3 ст. 36 Закона.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения.

В случае, если в повестку дня вносятся изменения, Директор или лица, созывающие собрание участников, обязаны не позднее 10 дней до его проведения уведомить всех участников заказным письмом.

8.7. В случае нарушения установленного ст.36 Закона порядка созыва общего собрания участников такое собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

8.8. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников.

Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.

Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника) не вправе принимать участие в голосовании.

8.9. Общее собрание участников Общества открывается Директором. Общее собрание участников, созванное аудитором или участниками Общества, открывает лицо, созвавшие данное Собрание. Лицо, открывающее Собрание, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. Директор организует ведение протокола общего собрания участников.

8.10. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сооб-

щенным участникам в соответствии с п.п. 1 и 2 ст. 36 Закона, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

8.11. Если иное не установлено Законом и настоящим Уставом, решения по вопросам, указанным в подп. 8.2. настоящего Устава, по иным вопросам, отнесенным Законом к компетенции общего собрания участников, а также по вопросу участия в других организациях, объединениях и хозяйственных обществах принимаются единогласно.

Единогласно всеми участниками Общества принимаются решения так же в других случаях, установленных Законом, в частности решения по вопросам:

8.11.1. внесения изменений в устав в части указания ограничений максимального размера доли или ограничения возможности изменения соотношения долей;

8.11.2. денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в Уставном капитале;

8.11.3. предоставления дополнительных прав участникам (участнику) Общества;

8.11.4. прекращения или ограничения дополнительных прав участникам (участнику) Общества;

8.11.5. возложения дополнительных обязанностей на всех участников Общества;

8.11.6. прекращения дополнительных обязанностей;

8.11.7. внесения, изменения или исключения из Устава положений, устанавливающих размер и порядок осуществления преимущественного права покупки доли или части доли участника Общества;

8.11.8. увеличения уставного капитала за счет дополнительных вкладов отдельных участников (участника) и (или) за счет вкладов третьих лиц;

8.11.9. о выплате участниками Общества кредиторам действительной стоимости доли участника, на имущество которого наложено взыскание;

8.11.10. внесения изменений в устав в части установления обязанности участников по внесению вкладов в имущество и (или) определения размеров вкладов в имущество непропорционально размерам долей участников Общества;

8.11.11. изменения и исключения из устава положений о непропорциональном внесении вкладов в имущество Общества в отношении всех участников Общества;

8.11.12. изменения порядка распределения прибыли и внесения соответствующих изменений в Устав;

8.11.13. изменения порядка определения числа голосов участников Общества и внесения соответствующих изменений в Устав;

8.11.14. продажи принадлежащей Обществу доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продажи доли третьим лицам, а также внесения связанных с продажей доли изменений в Устав Общества.

8.11.15. по вопросам совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. При этом при голосовании учитываются голоса участников Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

8.12. Решения по остальным вопросам принимаются общим собранием участников простым большинством голосов от общего числа голосов участников.

Решение общего собрания участников может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением решения вопроса об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

8.13. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет **Директор** - единоличный исполнительный орган Общества. Директор Общества подотчетен общему собранию участников.

8.13.1. Директор Общества избирается Общим собранием участников сроком на **5 (пять)** лет.

Директор Общества может быть избран так же и не из числа его участников.

Договор между Обществом и Директором, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

8.13.2. Директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе, доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, даёт распоряжения обязательные для исполнения всеми работниками Общества, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- для осуществления своих полномочий Директор имеет право на ношение с собой печати Общества;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников.

8.13.3. Порядок деятельности Директора и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а так же договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществ-

ляющим функции Директора.

8.14. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) не предусматривается.

9. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Законом, федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.

Общество хранит документы, предусмотренные настоящим пунктом, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

9.2. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в Уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Закона.

10. АУДИТ

10.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, текущего состояния дел Общества, Общество вправе по решению общего собрания участников привлекать профессионального аудитора.

10.2. Аудиторская проверка в обязательном порядке должна быть проведена в случаях, предусмотренных Законом, за счет Общества, а так же по требованию любого участника за его счет. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников за счет средств Общества.

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется по единогласному решению всех его участников.

В случаях, предусмотренных законом, реорганизация Общества в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц может быть осуществлена по решению уполномоченных государственных органов или решению суда.

В случаях, установленных законом, реорганизация Общества в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.

Общество считается реорганизованным, за исключением реорганизации в форме присоединения, с момента регистрации вновь возникающих юридических лиц.

При реорганизации в форме присоединения к нему другого юридического лица Общество будет считаться реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

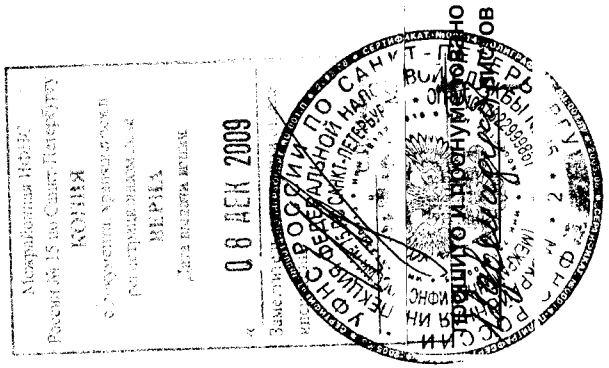
Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества (а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним Обществ, участвующих в слиянии или присоединении), Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов и опубликовать в установленном Законом органе печати сообщение о принятом решении.

11.2. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Общество может быть ликвидировано:

- по единогласному решению его участников;
- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Порядок ликвидации, в том числе в случае признания Общества банкротом или объявления им о своем банкротстве, регламентируется действующим законодательством.



В настоящем документе
прошито и пронумеровано
12 (Двенадцать) листа(ов)

Заведующий Н.А. Кононенко В.А.

